Kanzlei Dr. Albrecht
Rechtsanwälte · Haftungsrecht · Bahnhofstraße 1 · 12345 Musterstadt

Stellungnahme
H-26-044

Haftungsrechtliche Stellungnahme Sturz Ringstraße 5

Auftraggeber	Nordlicht Versicherung AG	Schaden-Nr.	SN-2026-00309
Datum	16.10.2026	Anspruchsgrundlage	§ 823 Abs. 1 BGB, Verkehrssicherungspflicht durch Winterdienstvertrag übertragen

Ergebnis

Der VN hat vor Beginn der satzungsmäßigen Streupflicht gestreut und nach dem Sturz nachgestreut. Bei gefrierendem Nieselregen ist eine Kontrolle in kurzen Abständen geschuldet; dafür fehlt ein Nachweis zwischen 06:30 und 08:10 Uhr. Mitverschulden des Anspruchstellers wegen erkennbarer Glätte (§ 254 BGB): 50 %.

Empfehlung

Regulierung zu 50 %. Sachschaden: Brille (Zeitwert statt Neupreis prüfen, Rechnung Optiker vorlegen lassen) 340 €, Kleidung 120 €; Schmerzensgeld in angemessener Höhe, vorgeschlagen 600 €. Vorschlag Gesamtzahlung: 530,00 €, Abfindungsvergleich empfohlen. Ansprüche der Krankenkasse (§ 116 SGB X) und Verdienstausfall bleiben vorbehalten.

Dr. Albrecht, Rechtsanwalt

Ort, Datum

Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden